Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de Tamandaré

Rua Dr. Leopoldo Lins, S/N, Centro, TAMANDARÉ - PE - CEP: 55578-000 - F:(81) 36763913

Processo nº 0000429-11.2024.8.17.3450

AUTOR(A): L. F. A. D. S., ALEXANDRE FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA

RÉU: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

# SENTENÇA COM FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO

Trata-se de **ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais** ajuizada por **LUANDER FERNANDES ALVES DOS SANTOS**, menor impúbere, representado por seu genitor **ALEXANDRE FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA**, em face de **AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.**, visando o reestabelecimento de plano de saúde cancelado e a manutenção da cobertura de tratamento HOME CARE.

O autor sustenta que é beneficiário de plano de saúde da ré e foi diagnosticado com paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e crises epiléticas de difícil controle, necessitando de tratamento contínuo em regime de Home Care. Narra que em maio de 2024 foi surpreendido com o cancelamento do convênio, justificado pela ré em virtude da "rescisão do contrato coletivo de plano de saúde". Alega que não foi comunicado antecipadamente da rescisão e que não foi garantida a permanência mínima no seguro para continuidade do tratamento, considerando a conduta da ré abusiva e negligente. Pleiteia tutela de urgência para reestabelecimento do plano de saúde durante todo o tratamento HOME CARE, sob pena de multa diária, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Em contestação, a ré arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que o contrato foi celebrado com a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., sendo esta a única responsável pela contratação e migração de planos. No mérito, afirma a inexistência de ato ilícito, alegando que a rescisão contratual se deu diretamente com a Administradora Qualicorp de forma legítima, pugnando pela improcedência dos pedidos e pela inexistência de danos morais.

Foi deferida tutela de urgência para reestabelecimento do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. O autor informou descumprimento inicial da liminar, mas posteriormente confirmou seu cumprimento em 30/09/2024, noticiando que "a AMIL cumpriu a decisão judicial e restabeleceu o home care".

Durante a tramitação processual, este Juízo identificou a existência de múltiplos processos envolvendo as mesmas partes e objeto similar, especialmente o processo nº 0000495-88.2024.8.17.3450, sendo reconhecida a conexão entre os feitos para evitar decisões conflitantes.

É o relatório. Decido.

ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. Embora a ré alegue que o contrato foi celebrado através da administradora Qualicorp, é incontroverso que a AMIL figura como operadora do plano de saúde, conforme documentação juntada aos autos, inclusive a própria carteirinha do beneficiário. A relação jurídica de consumo estabelece-se diretamente entre o usuário e a operadora de plano de saúde, independentemente da existência de administradora intermediária. A operadora responde solidariamente pelos serviços prestados e pela manutenção da cobertura contratual, nos termos da Lei nº 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor.

ANÁLISE DO MÉRITO

Da Abusividade do Cancelamento e da Obrigação de Reestabelecer o Plano

A questão central dos autos reside na análise da legalidade do cancelamento do plano de saúde do autor e na obrigação da ré de reestabelecer a cobertura para continuidade do tratamento HOME CARE.

O autor, menor impúbere portador de paralisia cerebral e outras comorbidades graves, encontrava-se em tratamento contínuo quando foi surpreendido com o cancelamento unilateral do plano de saúde em maio de 2024. A documentação médica acostada aos autos demonstra de forma inequívoca a necessidade permanente de assistência especializada em regime domiciliar, caracterizando situação de emergência e risco à vida.

A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, inciso II, estabelece que os contratos de planos privados de assistência à saúde têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a rescisão unilateral imotivada por parte da operadora. O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê expressamente que os produtos de que trata o inciso I e a alínea "c" do inciso II do art. 1º desta Lei, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: a recontagem de carências; a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato.

Não há nos autos qualquer demonstração de inadimplência por parte do autor ou de sua família, tampouco indícios de fraude que justifiquem a rescisão unilateral. A alegação da ré de que o cancelamento decorreu de rescisão do contrato coletivo com a administradora não afasta sua responsabilidade perante o beneficiário final, especialmente considerando-se a situação de vulnerabilidade extrema do autor.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

A relação estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O autor, na condição de destinatário final dos serviços de assistência médica, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no art. 2º da Lei nº 8.078/90, enquanto a ré, na qualidade de operadora de plano de saúde, configura-se como fornecedora nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal.

A Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde", sendo vedadas as práticas abusivas previstas no art. 39 do CDC, entre as qual se inclui a rescisão unilateral de contrato em prejuízo do consumidor vulnerável.

Da Continuidade do Tratamento e da Função Social do Contrato

O direito à saúde, garantido constitucionalmente no art. 196 da Carta Magna, impõe às operadoras de planos de saúde o dever de continuidade na prestação dos serviços, especialmente quando se trata de tratamentos de longa duração envolvendo pacientes em estado crítico. A função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil, veda o exercício abusivo de direitos contratuais quando resultar em prejuízo desproporcional à parte mais vulnerável.

No caso concreto, o cancelamento abrupto do plano de saúde durante tratamento especializado de HOME CARE representa grave violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de configurar prática abusiva vedada pelo ordenamento consumerista.

Da Conexão com Processo nº 0000495-88.2024.8.17.3450

Conforme reconhecido em decisão anterior, existe conexão entre este processo e a ação nº 0000495-88.2024.8.17.3450, que tramita perante este mesmo juízo. Ambos os feitos envolvem as mesmas partes e têm por objeto a manutenção da cobertura de HOME CARE para o autor, diferindo apenas quanto à causa de pedir imediata. Enquanto o presente processo funda-se no cancelamento indevido do plano de saúde, o processo conexo baseia-se na negativa direta de cobertura do tratamento domiciliar.

O cumprimento da tutela de urgência deferida no presente feito, confirmado pelo próprio autor em petição de 30/09/2024, resulta na satisfação prática do objeto de ambas as demandas, uma vez restabelecida a cobertura integral do HOME CARE.

Dos Danos Morais

O cancelamento indevido de plano de saúde durante tratamento médico essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando-se a comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial. A angústia, o sofrimento e a insegurança decorrentes da interrupção abrupta da assistência médica de pessoa em estado de vulnerabilidade extrema extrapolam o mero dissabor cotidiano, caracterizando lesão à dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido de forma reiterada a configuração de dano moral nas hipóteses de recusa ou cancelamento indevido de cobertura de plano de saúde, especialmente quando envolvem pacientes graves em tratamento contínuo.

Considerando as circunstâncias específicas do caso, a condição econômica das partes, a extensão do dano e a necessidade de desestímulo à reiteração da conduta ilícita, fixo a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial para:

**a)** Tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que a ré mantenha o plano de saúde do autor com cobertura integral do tratamento HOME CARE, incluindo todos os procedimentos, medicamentos e assistência multiprofissional necessários, conforme prescrição médica;

**b)** Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sobre esse valor, incidirá juros de mora desde a data da citação até a data desta sentença, calculados pela Taxa SELIC deduzido o IPCA. A partir da data desta sentença, incidirá juros de mora e correção monetária, calculados pela Taxa SELIC, que engloba juros e correção. Tudo isso conforme o art. 405 do CC, a Lei nº 14.905/2024 e a Súmula 362 do STJ.;

**c)** Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Tamandaré/PE, datado e assinado eletronicamente.

**TÁCITO COSTA COARACY FILHO**

# JUIZ DE DIREITO

Assinado eletronicamente por: TACITO COSTA COARACY FILHO
29/06/2025 10:41:59
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 207946390

25062910415973400000202500003

IMPRIMIR GERAR PDF